



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

### SENTENÇA

Processo Digital nº: **0006150-42.2017.8.26.0635**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO**

Vistos.

LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO (RG. nº 28.056.661 SSP/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 07 de julho de 2017, por volta das 09h14 horas, na Avenida Duque de Caxias, nº. 880, bairro Santa Cecília, nesta cidade, trazia consigo e adquiriu sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e visando o comércio ilegal, 76,1 gramas de crack distribuídos em 05 pedras de tamanho médio (laudo de fls. 12/13).

Segundo a exordial, a PM fazia patrulhamento pela região da cracolândia na Avenida Duque de Caxias, defronte ao número 880, Santa Cecília, ocasião em que visualizou o réu caminhando pela calçada em meio ao fluxo de usuários existente no lugar. Ainda, verificando a aproximação da guarnição, o irrogado mudou seu comportamento. Desse modo, a PM abordou-o. Dentro de um dos bolsos da jaqueta que o irrogado trajava, os milicianos encontraram 76,1 gramas de crack distribuídos em 05 pedras de tamanho médio, R\$ 172,00 em dinheiro trocado, 01 canivete e 01 pedaço de papel contendo anotações atinentes ao tráfico (manuscrito apreendido a fls. 15).

O réu disse aos policiais militares que trabalha para um



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

traficante da região, sendo que perante o Dr. Delegado a fls. 05, o imputado disse que recebeu a droga e o dinheiro de um tal de “Menor”.

Em 11 de agosto de 2017, foi determinada a notificação do acusado (fls. 95/97), oportunidade em que foi designada data para a realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

O acusado foi devidamente notificado (fls. 62). Defesa preliminar apresentada a fls. 109/128. Foi afastada a possibilidade de absolvição sumária e recebida a denúncia. Neste momento, ainda, foi confirmada a data anteriormente designada para a realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

Laudo pericial às fls.137/139.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado. Enquanto que, a defesa postulou a absolvição, alegando a absoluta falta de provas. Alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena, fixação da pena no mínimo legal, substituição de pena, regime mais brando de aplicação de pena, dentre outras teses.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

A materialidade do delito resultou provada através do auto de apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 12/13 e laudo pericial definitivo de fls. 137/139, que constatou que os materiais apreendidos continham substâncias entorpecentes, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa e versão apresentada pelo réu.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: o tipo de entorpecente, forma como a droga estava acondicionada e circunstâncias do flagrante, não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas ou dar crédito a versão de flagrante forjado, apresentada pelo réu.

Assim, após atenta análise do acervo probatório, em que pesem os argumentos da nobre Defesa, conclui-se que a prova dos autos autoriza o decreto condenatório do acusado.

Na fase policial o réu confirmou que transportava e guardava a droga para terceiro.

Em Juízo, o acusado alterou em parte sua versão. Assim, LEONARDO disse ser usuário de crack. Alegou que foi comprar drogas na cracolândia para seu uso e como estava com problemas pessoais, num surto crescente, acabou comprando grande quantidade. Não falou no distrito que recebeu as drogas de tal de Menor. Não falou isto para o delegado. Não conhecia o delegado ou os policiais militares.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

As negativas no tocante ao motivo ao transporte da carga de drogas para o traficante, não merece qualquer credibilidade e não encontra respaldo na prova do feito.

A negativa pura e simples do réu, bem como a imputação de conduta irregular aos policiais e ao delegado, sem motivo plausível, ou indício, de que os agentes da lei tivessem motivos para prejudicá-lo, não merece crédito, em especial porque os policiais foram firmes em dizer que o réu reconheceu informalmente a eles estar transportando a droga de um ponto ao outro do centro da cidade, durante o período em que a Prefeitura fazia a limpeza na cracolândia.

Os agentes da Lei, ao contrário do firmado pela defesa, narraram os fatos de maneira firme e concatenada, bem como disseram de maneira segura que o réu detinha a droga, os valores, as anotações e o canivete e confessou guardar e transportar a droga durante o procedimento de limpeza na cracolândia.

Resta claro que ambos narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos, bem como acrescentando que não conheciam o acusado até a data dos fatos.

Assim, o policial RAFAEL ALVES estavam em patrulhamento e suspeitaram da conduta do réu que mostrou nervosismo ao ver a viatura. Resolveram abordar. Ele estava com as pedras, uma quantia em dinheiro, canivete e anotações. Ele disse que estava trabalhando para um traficante e saiu com a carga enquanto a Prefeitura fazia a limpeza na região da “Cracolândia”. As drogas estavam num pacote no bolso do réu.

No mesmo sentido o relato do policial RAFAEL que



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

relatou ser policial militar e reconheceu o réu. Disse que já fez várias abordagens no local, pois é perto da “Cracolândia”. Não conhecia o réu até a data dos fatos. Naquele dia estavam em patrulhamento e estranharam o comportamento do réu, que ficou nervoso ao ver a viatura. Resolveram abordar e o depoente fez a revista pessoal e encontrou o crack, o dinheiro e as anotações na jaqueta do acusado. Abordaram o réu justamente na hora da “limpeza” que é feita pela Prefeitura no local. O réu confessou informalmente que estava dando uma volta com as drogas, para retornar com as drogas para o fluxo.

Anoto que, apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada pelo relato frágil interrogatório do acusado.

Não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham falseado a verdade no sentido de prejudicar o réu.

Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: “PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral”. (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câ. - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Noto que não haveria motivo plausível para os policiais



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

prenderem injustamente um inocente, deixando livre o verdadeiro traficante.

Outrossim, não haveria motivos para o Delegado de Polícia fazer o mesmo.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes, pois não é apenas a comercialização que configura o delito, mas a guarda ou transporte das drogas que se destinam a comercialização.

A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido guardando e transportando as drogas do local de venda, enquanto era feita uma limpeza no fluxo da "Cracolândia", juntamente com anotações, dinheiro e canivete e, ao ser detido, reconheceu que transportava a droga para o traficante denominado MENOR quando ouvido perante o delegado de polícia.

Enfim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar o réu como traficante, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidos pelos policiais, sendo descabida a tese da desclassificação.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, sendo impossível acatar a tese da desclassificação.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Por fim, entendo que estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A quantidade de drogas apreendidas não se mostrou elevada a ponto de presumir que ele se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura.

Passo, pois, a dosagem da pena.

São desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Assim, a pena será fixada acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o tráfico. O crime de tráfico de entorpecentes revela desprezo do agente pela saúde humana e o fim mercantilista da sua conduta é de todo reprovável.

A pena, no mínimo, seria insuficiente, em especial considerando as consequências nefastas do crime e tipo do entorpecente apreendido. Noto que a conduta do acusado, liberado da prisão por prática da mesma natureza, volta a se envolver com a comercialização de entorpecentes.

Ademais, muitos dos delitos hoje praticados no seio da sociedade decorrem da necessidade que os usuários têm de manter vivo o vício. Na ponta deste círculo vicioso, está o traficante que entrega e fornece a droga mediante o devido pagamento. E mais: a conduta é prejudicial ao meio social.

Sopesadas, portanto, as condições delineadas pelo





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

artigo 59, do Código Penal, notadamente consequência e circunstâncias do crime, é de rigor a pena acima do mínimo legal. Enfim, o Poder Judiciário não pode ficar alheio à proliferação da venda e do consumo de entorpecentes pelo País.

Não existem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

Não há causas de aumento a serem consideradas.

Há a causa de diminuição especial a ser aplicada. Deste modo, atenta ao disposto no art. 42, da nova Lei de Drogas, promovo a redução da pena no máximo de 2/3 (dois terços), passando a pena definitiva a DOIS ANOS DE RECLUSÃO E DUZENTOS DIAS MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Deixo de converter a pena ou conceder o “Sursis” ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com efeito, a presença da causa de diminuição prevista no parágrafo quarto, do art. 33, da citada Lei, não afasta a natureza hedionda do crime, nem cria delito autônomo de “tráfico privilegiado”.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO (RG. nº 28.056.661 SSP/SP), qualificado nos autos, à pena de DOIS ANOS DE RECLUSÃO E DUZENTOS DIAS MULTA, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

penas do artigo 33 “caput”, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a causa de diminuição do artigo 33, §4 do citado diploma legal.

Deixo de converter a pena ou conceder o “Sursis” ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso dos autos, a ação delituosa é incompatível com tais benefícios, sendo necessário para a justa reprimenda o estabelecimento do regime prisional semiaberto, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou agressão ao princípio da individualização da pena, mormente porque permitida a progressão de regime, bem como porque desfavoráveis às circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, a ação delituosa é incompatível com tais benefícios, sendo necessário para a justa reprimenda o estabelecimento do regime prisional semiaberto, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou agressão ao princípio da individualização da pena, mormente porque permitida a progressão de regime, bem como porque desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

No entanto, o réu permaneceu preso provisoriamente em regime mais SEVERO por mais de quatro meses, razão pela qual, desde já fixo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Em vista do regime fixado, o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE O COMPENTENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

No mais, autorizo a incineração das drogas



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**2ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

apreendidas. Oficie-se, para tal fim.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2017.

Daniela Martins de C M Cavallanti

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**